

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

פ/25/4664

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת קצבאות שמשולמות לפעילי טרור ובני משפחותיהם מחוץ לישראל), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 326 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 326, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), הרשיע בית המשפט מי שאינו תושב ישראל בביצוע עבירה שקבע כי היא מעשה טרור לפי סעיף 37 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016², ואותו אדם זכאי לגמלה המשתלמת לו מחוץ לישראל, מכוח עצמו או מכוח בן משפחתו, לא תשולם לו הגמלה; נעצר אדם כחשוד בעבירה כאמור או הוגש כתב אישום נגדו בעבירה כאמור או שהוכרז עליו כפעיל טרור לפי סעיף 3(א1) לחוק האמור – יעוכב תשלום הגמלה כאמור עד הכרעת הדין, ואם הכרעת הדין הייתה הרשעה, לא תשולם גם הגמלה שעוכבה כאמור."

דבר הסבר

החל ממתקפת השבעה באוקטובר, מדינת ישראל נמצאת במלחמה מול ארגון החמאס ברצועת עזה, אך מתברר כי מדינת ישראל עדיין ממשיכה לשלם בזמן המלחמה קצבאות שונות לתושבים עזתיים ולבני משפחותיהם. קצבאות אלה מוערכות בסך של כ-7.3 מיליון שקלים בשנה. מבדיקת הנושא, נמצא כי לא

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

נערכה בדיקה מקיפה האם יש בין מקבלי הקצבאות מחבלים, שייתכן ואף נמצאים כיום בבתי הכלא הישראליים.

לא יעלה על הדעת כי מי שכלל אינם תושבי ישראל יקבלו קצבאות מקופת המדינה על חשבון כספי משלמי המיסים הישראליים, בשעה שהם מבצעים עבירות טרור ומסכנים את ביטחון אזרחי המדינה. מטרת הצעת החוק לשים לכך סוף ולקבוע כי מי שאינו תושב ישראל והורשע בעבירת טרור שבית המשפט קבע שהיא מעשה טרור, יאבד את זכאותו לקבלת כל קצבה המשולמת לו ולבני משפחתו מקופת מדינת ישראל. כמו כן, אם נעצר אדם כחשוד בעבירה או הוגש כתב אישום נגדו בעבירה כאמור או שהוכרז עליו כפעיל טרור לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016 – מוצע שיעוכב תשלום הגמלה המשתלמת לו מחוץ לישראל, מכוח עצמו או מכוח בני משפחתו עד הכרעת הדין, ואם הכרעת הדין הייתה הרשעה, לא תשולם גם הגמלה שיעוכבה כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשפ"ד (24.06.2024)